El Confidencial

ESPAÑA · EL CONFIDENCIAL

LUNES, 9 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 05:00 H

El plan anti-Pumpido de Feijóo: prohibirá que un magistrado del TC juzgue leyes en las que participó

El PP evitará que el Constitucional actúe como segunda instancia del Supremo tras casos tan polémicos como el de los ERE. Aprobará en seis meses un "código ético" para el TC y ampliará las causas de abstención y recusación de los magistrados

ANA BELÉN RAMOS · **ESPAÑA**



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra (EFE/Mariscal)

Una de las partes fundamentales del programa electoral con el que el Partido Popular irá a las urnas el próximo 29 de noviembre es el apartado de regeneración institucional, cuyo plan ha ido desgranando poco a poco Alberto Núñez Feijóo, pero que finalmente no presentó de forma oficial. En los últimos meses, el PP centró su ofensiva contra el Gobierno en el reguero de causas

judiciales que rodean al Gobierno y al PSOE, cuyo calendario no dio un respiro. El listado de medidas en esta materia corre a cargo de la vicesecretaria del ramo, Cuca Gamarra, y el líder del PP le da un peso primordial tras los escándalos de los últimos años.

La "despolitización" de la justicia ha sido una de las obsesiones del mandatario popular durante el tiempo que lleva al frente de la oposición, especialmente en el caso del Tribunal Constitucional. Y una de las cláusulas más relevantes de los compromisos electorales de Feijóo pasa por prohibir que ningún magistrado del órgano de garantías juzgue leyes en las que participó, ya sea desde el Gobierno o desde la Administración, según ha podido saber ElConfidencial.

"Reforzar la independencia, la autoridad y la legitimidad del Tribunal Constitucional es esencial para que los límites al poder sean creíbles y las reglas constitucionales sean respetadas por todos", reza el documento. Esta medida hubiese evitado algunas de las actuaciones más controvertidas en el seno del TC a lo largo de la legislatura y ahonda en la promesa de "imparcialidad" dentro de la institución.



Uno de los episodios más controvertidos vino con las deliberaciones sobre el recurso de inconstitucionalidad que el PP había presentado contra la ley de amnistía. Génova solicitó que tanto Cándido Conde-Pumpido como la magistrada Laura Díez se apartasen del procedimiento, pero el TC rechazó la recusación de ambos. Los populares denunciaron entonces que el presidente del tribunal de garantías había realizado declaraciones públicas sobre el procés y tenía una trayectoria como fiscal general del Estado, pero el caso más polémico fue el de Díez.

La jurista pasó a formar parte del Tribunal Constitucional durante la renovación de 2023, en la que también se incorporó el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Los dos nombramientos levantaron una oleada de críticas por su evidente vinculación con el Gobierno. Díez fue directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de Presidencia entre 2020 y 2022, bajo el Gobierno de Sánchez, pero participó igualmente en la sentencia de la amnistía. Campo, por su

parte, se abstuvo voluntariamente en la citada deliberación. El PP promete además ampliar en la ley las causas de abstención y recusación de los magistrados.

La citada propuesta se complementa con la promesa de que "ningún candidato" a formar parte del Tribunal Constitucional "haya ocupado cargos políticos durante los cinco años anteriores", así como el refuerzo del régimen de incompatibilidades. Hay que recordar en este punto que cuatro magistrados del TC, entre ellos el propio Pumpido, se encuentran pendientes de renovación en las designaciones que debe aprobar el Senado.



Los nombramientos se han retrasado por el calendario de elecciones autonómicas y por la negativa del PP a sentarse en una misma mesa de negociación con el PSOE. El acuerdo firmado entre Feijóo y Abascal respecto a las listas a la Cámara Alta, el primero y más importante a nivel nacional entre los dos partidos de la derecha, persigue precisamente lograr una mayoría de tres quintos en el Senado

para renovar al presidente del Tribunal Constitucional y al resto de magistrados sin necesidad de contar con el Partido Socialista en la negociación. Esta circunstancia les brindaría el control del TC, que debe decidir sobre la mujer o el hermano de Sánchez.

Una novedad en los compromisos electorales de Feijóo respecto al Tribunal Constitucional tiene que ver con la exigencia de que los recursos de inconstitucionalidad —no de amparo— presentados contra leyes que afecten a derechos fundamentales deberán resolverse en un máximo de 90 días. Esta cláusula hubiese evitado la demora en la resolución de cuestiones tan relevantes como la de la ley del aborto, cuyo tiempo de tramitación se alargó durante 13 años; la ley de eutanasia, deliberación que duró dos años; o los recursos sobre los estados de alarma que afectaban a la libertad de circulación y de reunión, dos sentencias que llegaron aproximadamente un año después.

"La protección de la Constitución pierde eficacia cuando las decisiones llegan después de que el daño institucional se haya producido", señalan los populares, que incorporan también en su programa electoral el compromiso de "ampliar el recurso previo de inconstitucionalidad a las leyes orgánicas sobre los poderes del Estado y las instituciones de relevancia constitucional", así como la obligación de publicar "el sentido de voto de cada magistrado una vez resuelto el asunto". El PP instará además al órgano de garantías a aprobar en un plazo de seis meses un código ético "que proteja el secreto de sus deliberaciones y fije consecuencias para las filtraciones".



Otro punto especialmente relevante es la promesa de reformar tanto la legislación procesal como la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para delimitar la capacidad del citado órgano de ejercer como una segunda instancia sobre el Tribunal Supremo. Uno de los ejemplos más controvertidos por esta circunstancia vino con el caso de los ERE, en que el TC revisó mediante recursos de amparo las condenas impuestas y confirmadas por el Alto Tribunal contra los exmandatarios socialistas y las anuló de manera parcial, pero también con la propia ley de amnistía.

"El recurso de amparo protegerá los derechos fundamentales, pero no servirá para volver a revisar la interpretación de la legalidad ordinaria que corresponde al Supremo", señala el PP, que busca "delimitar con claridad qué recursos de amparo admite y qué efectos tienen sus decisiones".

- Feijóo carga contra Sánchez: "Menos mirar a Trump y más mirar los trenes, que este país está colapsado" A. L. G.

- Sánchez avisa al "sheriff del mundo" de que "lo que pasa en España se decide en España" y acusa a Feijóo y Abascal de tragar "con todo" Eliona Rakipaj
- Pablo Motos anuncia su primera entrevista política de cara al 29-N: Alberto Núñez Feijóo visitará 'El hormiguero' la próxima semana Xabier Migelez

---

Fuente: https://www.elconfidencial.com/espana/2026-11-09/conde-pumpido-feijoo-magistrado-tribunal-constitucional_4461164/
Recorte generado el 9/11/2026, 6:02:21 · sin publicidad ni recomendaciones.